

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/3529

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest

Ementa: Não elaboração de demonstrações financeiras – Não realização de Assembleias Gerais Ordinárias – Não entrega de informações periódicas obrigatórias. Multas e Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados **Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior**, na qualidade de diretores da Wiest S.A., a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$ 40.000,00**, em virtude da não elaboração e não entrega das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 13 e com o art. 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09.
2. Aplicar aos acusados **Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Junior e Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membros do conselho de administração da Wiest S.A., a penalidade de **multa pecuniária individual no valor de R\$ 45.000,00**, em razão da não convocação e não realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76;
3. Aplicar à acusada **Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membro do conselho de administração da Wiest S.A., a penalidade de **multa no valor de R\$ 20.000,00**, por não cobrar da Diretoria a elaboração da escrituração contábil da Companhia; descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 142, III, c.c. o art. 153 da Lei nº 6.404/76;
4. Aplicar ao acusado **Jamiro Wiest Junior**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Wiest S.A., a penalidade de **multa no valor de R\$ 10.000,00**, pelo não envio do formulário cadastral de 2012, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 21, incisos I e II, da Instrução CVM nº 480/09;
5. Absolver os acusados **Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Junior e Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membros do conselho de administração da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 142, V, da Lei nº 6.404/76; e

6. Absolver **Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Junior**, na qualidade de diretores da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 21, II, da Instrução CVM nº 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/3529

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de Jamiro Wiest, Roberta Schnaider Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de administradores da Wiest S.A., pelo descumprimento do art. 176 da Lei n.º 6.404/76; do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V da Instrução CVM nº 480/09; do art. 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, dos artigos 142, III e V e 153 da Lei nº 6.404/76; e do art. 21, I, da Instrução CVM nº 480/09, em decorrência de infrações relativas a não entrega de informações periódicas, bem como a não realização de AGOs e não elaboração de demonstrações financeiras.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I - Do Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") em face de Jamiro Wiest ("Jamiro Wiest"), Roberta Schnaider Wiest ("Roberta Wiest") e Jamiro Wiest Júnior ("Jamiro Wiest Jr.") na qualidade de administradores da Wiest S.A. ("Wiest" ou "Companhia"), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento (i) do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09; (ii) dos artigos 132, c/c o art. 142, inciso IV, e 176, da Lei nº 6.404/76; e (iii) do artigo 142, incisos III e V, c/c o 153, também da Lei nº 6.404/76.

II - Dos Fatos

2. Em 09.01.2014, a Wiest teve o seu registro de companhia aberta cancelado de ofício após permanecer por mais de 12 meses, nos termos do art. 54, inciso II, da Instrução CVM nº 480/09¹ (fl. 04). O cancelamento foi comunicado ao Diretor de Relações com Investidores ("DRI") da companhia, Jamiro Wiest Jr., por meio do OFICIO/CVM/SEP/Nº 006/14 (fl.6).

3. Em 16/07/2014, a SEP solicitou, por meio de correspondência enviada ao DRI da Companhia, a manifestação dos Acusados a respeito das irregularidades na prestação de informações periódicas da Wiest² (fls. 11/12).

4. Segundo a SEP, além do não envio de vários documentos periódicos previstos no art. 21 da Instrução CVM nº 480/09, não haveria indícios de que as DFs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 houvessem sido elaboradas; e que tampouco havia sido comprovada a realização das assembleias gerais ordinárias ("AGOs") referentes aos mesmos exercícios.

5. Diante do silêncio da Companhia, em 01.04.2015, a SEP enviou nova solicitação de manifestação a respeito das referidas irregularidades (fls. 21-24), desta vez a cada um dos conselheiros de administração individualmente, Jamiro Wiest e Roberta Wiest³, as quais não foram respondidas.

III - Do Termo de Acusação

6. Em 29.04.2015, a SEP propôs termo de acusação contra os Acusados pelo não envio das seguintes informações (fls. 25-33):

- a. demonstrações financeiras anuais completas ("DFs") referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
- b. formulário de demonstrações financeiras padronizadas ("DFPs") referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;

- c. formulário de informações trimestrais ("ITR") referente aos trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013;
- d. editais de convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
- e. atas das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
- f. comunicação prevista no art. 133 da Lei nº 6.404/76, em relação às AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
- g. formulário de referência 2012 e 2013; e
- h. formulário cadastral 2012 e 2013.

7. Para a Acusação, nos termos do art. 13, c/c o art. 45, da Instrução CVM nº 480/09, seria responsabilidade do DRI, Jamiro Wiest Jr. o encaminhamento das informações periódicas elencadas nos artigos. 21 e 30 da referida Instrução.

8. Contudo, no caso concreto, as DFs não teriam sido elaboradas e as AGOs não teriam ocorrido, o que impediria a responsabilização particular do DRI. Sendo assim, a Acusação atribuiu responsabilidade aos membros da diretoria pelas informações de natureza contábil – ITR, DF e DFP, por violação ao art. 176 da Lei nº 6.404, de 1976.

9. Com relação às informações de natureza contábil – ITR, DF e DFP –, a SEP se reportou ao art. 176 da Lei nº 6.404, de 1976⁴, para afirmar que, ao final de cada exercício social, a diretoria da companhia deve elaborar tais documentos e disponibilizá-los até um mês antes da realização da AGO, que, por sua vez, deve ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. Do mesmo modo, os formulários ITR devem ser disponibilizados a cada trimestre encerrado, deveriam ter sido disponibilizados em até 45 dias.

10. No caso da Wiest, as DF2011 deveriam estar disponíveis até 31.03.2012 e as DF2012, até 31.03.2013. Por força do art. 28, II, da Instrução CVM nº 480/09, os formulários DFP também deveriam ter sido disponibilizados nessas datas, o que a Acusação afirma não ter ocorrido.

11. Tampouco não teriam sido entregues os formulários ITRs dos trimestres encerrados em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, em desacordo com o art. 29, II, da mesma Instrução.

12. Dessa forma, os diretores da Wiest, Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Jr., eleitos na reunião do conselho de administração de 12.06.2009, deveriam ser

responsabilizados por não produzirem os registros contábeis necessários à apresentação das demonstrações financeiras, em inobservância ao artigo 176 da Lei nº 6.404, de 1976, e dos artigos 21 e 30 da Instrução CVM nº 480/09⁵.

13. A Acusação ainda propõe a responsabilização dos conselheiros de administração Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Jr e Roberta Schnaider Wiest ("Conselheiros") por infração aos art. 153, c/c o art. 142, incisos III e V, decorrente da omissão na elaboração dos referidos documentos, uma vez que compete ao conselho de administração fiscalizar e cobrar da diretoria para que esta os elabore.

14. Ainda segundo a Acusação, as AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 não teriam sido realizadas.

15. Lembrou a SEP que a assembleia geral delibera sobre outras matérias além da aprovação das demonstrações financeiras, e a não elaboração destas não deve ser razão para a não convocação daquela. A competência para convocação da AGO seria do conselho de administração da Companhia, razão pela qual os Conselheiros deveriam ser responsabilizados por infração aos artigos 132⁶, c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404, de 1976⁷.

16. A SEP ainda formulou mais duas acusações, referentes ao (i) formulário cadastral; e (ii) formulário de referência.

17. Para a Acusação, seria responsabilidade do DRI, Jamiro Wiest Jr., o encaminhamento do formulário cadastral de 2012, nos termos do art. 21, I, c/c o art. 45 da Instrução CVM nº 480/09. O formulário cadastral de 2013, contudo, não seria de sua responsabilidade, pois teria havido o cancelamento do registro da companhia em 09.01.2014, período anterior ao prazo limite definido no art. 23 da referida Instrução.

18. Quanto ao formulário de referência, como ele dependeria da elaboração das DFs, a Diretoria deveria ser responsabilizada por concorrer para a desatualização do registro, nos termos do art. 46 da Instrução CVM nº 480/09, e os Conselheiros por falta do cumprimento de seu dever de vigilância e fiscalização (art. 142, III, c/c o art. 153 da Lei nº 6.404/76 e art. 46 da ICVM 480/09).

19. Diante do exposto, foram acusados (fls. 31/32):

a. Jamiro Wiest:

- i. na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 12.06.09, por descumprir o art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que levou a não entrega das DFs referentes aos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12 e,

consequentemente, a não entrega dos formulários de demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12, dos formulários de referência dos exercícios de 2012 e 2013 e dos formulários de informações trimestrais findos em 30.06.11, 30.09.11, 31.03.12, 30.06.12, 30.09.12, 31.03.13, 30.06.13 e 30.09.13, em infração ao art. 13, combinado com art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09; e

- ii. na qualidade de membro do conselho de administração, eleito em 12.06.09, por descumprir o artigo 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.
- b. Roberta Schnaider Wiest, na qualidade de membro do conselho de administração, eleita em 12.06.09, por descumprir o artigo 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 e por descumprir os artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/76, ao não cobrar da Diretoria que fosse elaborada a escrituração contábil da Companhia;
- c. Jamiro Wiest Júnior:
- i. na qualidade de diretor, eleito na reunião do conselho de administração realizada em 12.06.09, por descumprir o art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que levou a não entrega das DFs referentes aos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12 e, consequentemente, a não entrega dos formulários de demonstrações financeiras padronizadas dos exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12, dos formulários de referência dos exercícios de 2012 e 2013 e dos formulários de informações trimestrais findos em 30.06.11, 30.09.11, 31.03.12, 30.06.12, 30.09.12, 31.03.13, 30.06.13 e 30.09.13, em infração ao art. 13, combinado com art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09;
 - ii. na qualidade de membro do conselho de administração, eleito em 12.06.09, por descumprir o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012; e

- iii. na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito em 12.06.09, por descumprir o art. 21, I, da Instrução CVM nº 480/09 ao não enviar o formulário cadastral referente ao exercício de 2012.

IV - Da Manifestação da PFE-CVM

20. O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE-CVM por meio do PARECER/Nº00026/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.05.2014, que concluiu que foram atendidos, do ponto de vista formal e objetivo, os requisitos dos artigos 6º e 11, *caput*, da Deliberação CVM nº 538, de 2008 (fls. 35/36).

V - Da Defesa

21. Após intimações, Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Jr. e Roberta Schnaider Wiest apresentaram defesa em conjunto em 24.06.2015, contendo os seguintes principais argumentos (fls. 63/64):

- a. a não entrega das DFs teria ocorrido por inexistência de fluxo de caixa da empresa, que estaria se tornando inoperante há algum tempo em razão da falta de recursos para realização de seu objeto social;
- b. alegam a hipossuficiência financeira da empresa, visto que, em decorrência das ações que tramitam em Varas de Execuções Fiscais a seu desfavor, todos os seus recursos e faturamento estariam sendo penhorados. Sempre houve a intenção de entregar as documentações exigidas por Lei, mas não o teriam feito por falta de recursos financeiros;
- c. assim, a administração estaria optando pela manutenção da companhia e pagamento do salário a fim de ensaiar uma recuperação da empresa, em detrimento do pagamento de um corpo de profissionais para a regularização da Companhia perante esta Autarquia;
- d. os Acusados não poderiam ser responsabilizados ou penalizados pelo insucesso do negócio e, novamente, pela ausência de recursos da empresa, porque “[n]ão [haveria] *dano fático decorrente da não entrega da documentação*”.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 54. A SEP deve cancelar o registro de emissor de valores mobiliários, nas seguintes hipóteses:

II – suspensão do registro de emissor por período superior a 12 (doze) meses.

² OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 195/14.

³ OFÍCIO Nº 071/2015/CVM/SEP/GEA-4 e OFÍCIO Nº 072/2015/CVM/SEP/GEA-4.

⁴ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - demonstração do resultado do exercício; e

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e

V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

⁵ Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:

I – formulário cadastral;

II – formulário de referência;

III – demonstrações financeiras;

IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;

V – formulário de informações trimestrais – ITR;

VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;

VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;

VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos termos da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária;

IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;

X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;

XI – relatório de que trata o art. 68, § 1º, alínea “b” da Lei nº 6.404, de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro; e

XII – relatório elaborado pelo agente fiduciário de certificados de recebíveis imobiliários, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.

Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais:

I – editais de convocação de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, no mesmo dia de sua publicação;

II – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, nos termos e prazos estabelecidos em lei ou norma específica;

III – sumário das decisões tomadas na assembleia geral extraordinária, especial ou de debenturistas, no mesmo dia de sua realização;

IV – atas de assembleias gerais extraordinárias, especiais e de debenturistas, em até 7 (sete) dias úteis contados de sua realização, acompanhadas das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;.

⁶ Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:

- I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
- IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;

II - a cópia das demonstrações financeiras;

III - o parecer dos auditores independentes, se houver.

IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

⁷ Art. 142. Compete ao conselho de administração:

IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/3529

Acusados: Jamiro Wiest
Jamiro Wiest Junior
Roberta Schnaider Wiest

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade de Jamiro Wiest, Roberta Schnaider Wiest e Jamiro Wiest Júnior, na qualidade de administradores da Wiest S.A., pelo descumprimento do art. 176 da Lei n.º 6.404/76, do art. 13, c/c o art. 21, II, III, IV e V da Instrução CVM nº 480/09, do art. 132, c/c o 142, IV, da Lei nº 6.404/76, dos artigos 142, III e V, e 153 da Lei nº 6.404/76 e do art. 21, I, da Instrução CVM nº 480/09, em decorrência de infrações relativas a não entrega de informações periódicas, bem como a não realização de AGOs e a não elaboração de demonstrações financeiras.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1. O presente processo administrativo sancionador teve origem nas verificações ordinariamente realizadas pela SEP em busca de companhias inadimplentes quanto ao envio periódico de informações obrigatórias previstas na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM n.º 480/09, que são denominadas "informações periódicas" pela referida Instrução.

2. Nesse contexto, foram acusados o diretor-presidente Jamiro Wiest, o diretor de relações com investidores ("DRI") Jamiro Wiest Júnior e a conselheira de

administração Roberta Schnaider Wiest ("Roberta Wiest"), na qualidade de administradores da Wiest S.A. ("Wiest" ou "Companhia").

3. Os documentos não entregues, que ensejaram a instauração do presente processo, são os seguintes:

Documento	Vencimento da entrega	Situação
2º ITR/2011	14/08/2011	Não entregue
3º ITR/2011	14/11/2011	Não entregue
1º ITR/2012	15/05/2012	Não entregue
2º ITR/2012	14/08/2012	Não entregue
3º ITR/2012	14/11/2012	Não entregue
1º ITR/2013	15/05/2013	Não entregue
2º ITR/2013	14/08/2013	Não entregue
3º ITR/2013	14/11/2013	Não entregue
Comunicado do art. 133/2011	01/04/2012	Não entregue
Comunicado do art. 133/2012	01/04/2013	Não entregue
DF/2011	31/03/2012	Não entregue
DFP/2011	31/03/2012	Não entregue
DF/2012	31/03/2013	Não entregue
DFP/2012	31/03/2013	Não entregue
Edital AGO/2011	15/04/2012	Não entregue
Ata AGO/2011	10/05/2012	Não entregue
Edital AGO/2012	15/04/2013	Não entregue
Ata AGO/2012	10/05/2013	Não entregue
Formulário de Referência/2012	31/05/2013	Não entregue
Formulário de Referência/2013	31/05/2014	Não entregue
Formulário Cadastral/2012	31/05/2013	Não entregue

4. A Lei nº 6.404/76 determina que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras (art. 176), que serão apreciadas em assembleia geral, a ser realizada nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social (art. 132), que deve ser convocada pelo conselho de administração (art. 142).

5. O art. 153 da mesma lei, por sua vez, prevê o dever de diligência como padrão geral de conduta dos administradores da companhia.

6. Diante dessas regras gerais, e exercendo seu poder regulatório, a Instrução CVM nº 480/09 determina, em seu art. 13¹, que o emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM informações periódicas e eventuais elencadas no art. 21. Atribui-se ao diretor de relações com investidores ("DRI") a responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulação do mercado de valores mobiliários (art. 45), não sendo afastadas, contudo, a responsabilidade do emissor, controlador e outros administradores, decorrente de violação das normas legais que regem o mercado (art. 46)².

7. Com base nesses comandos, os membros da diretoria foram acusados por não terem feito elaborar, no prazo legal, as demonstrações financeiras e demonstrações financeiras padronizadas referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, tampouco as informações trimestrais desde 2011 até 2013 e, ainda, por não terem divulgado os formulários de referência dos anos de 2012 e 2013.

8. Os membros do conselho de administração da companhia foram acusados pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.

9. O DRI, por sua vez, também foi acusado em virtude do não envio do Formulário Cadastral/2012.

10. Os acusados reconhecem terem descumprido as obrigações referidas no termo de acusação, bem como que foram administradores da Companhia no período objeto do processo administrativo disciplinar. Os fatos, portanto, são incontroversos.

11. Contudo, alegam os acusados que a Companhia estaria sem recursos financeiros, o que teria acarretado o descumprimento dessas referidas regras, mas por razões estritamente econômicas, sem qualquer dolo.

12. As dispensas da ICVM 480/09 para a apresentação de certas informações periódicas foram previstas apenas para companhias em recuperação judicial³, falência⁴ ou liquidação⁵, de forma que, fora dessas hipóteses, o Colegiado da CVM possui entendimento de que a dispensa de elaboração e a prestação de informações apenas podem ocorrer em situações de caso fortuito ou força maior⁶.

13. O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não me parece configurar um desses estados de exceção, como já decidiu o Colegiado da CVM, em acórdão da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006, do qual extraí o seguinte trecho:

"A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito".

14. Quanto à ausência de divulgação dos formulários de referência dos anos de 2012 e 2013, embora esse documento contenha várias outras informações além das contábeis, que dependem da elaboração e aprovação das DFs, cumpre ponderar que tais formulários seriam de pouca valia aos investidores e ao mercado em geral sem as informações contábeis atualizadas da Companhia.

15. Nesse sentido, cumpre destacar que a ICVM 480/09, em seu art. 24⁷, requer que a apresentação anual do formulário de referência seja realizada com informações atualizadas. A própria SEP, em seu OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2015, orienta as companhias que *"é necessário **sempre** incluir as informações contidas nas demonstrações financeiras do exercício anterior"* (grifo no original).

16. Desta forma, diante da ausência das demonstrações financeiras, entendo improcedente a punição em virtude da não apresentação dos formulários de referência (art. 21, II, da ICVM 480/09).

17. Os diretores Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior devem ser condenados pelo descumprimento das disposições contidas no art. 176 da Lei n.º 6.404/76 e no art. 13, c/c o art. 21, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de não terem sido elaboradas, no prazo legal, as demonstrações financeiras e as demonstrações financeiras padronizadas referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, bem como pela ausência de formulários de informações trimestrais relativos aos períodos findos em 30.06.2011, 30.09.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013.

18. Para avaliar as condutas dos conselheiros de administração, deve-se observar que as escriturações contábeis são fundamentais para a manutenção da transparência de qualquer companhia aberta, e servem, dentre outras coisas, para que os acionistas minoritários e potenciais investidores possam conhecer e avaliar a

empresa na qual investem ou pretendem investir suas economias. Além disso, as demonstrações financeiras de uma companhia são ferramentas de gestão essenciais para sua própria administração.

19. Cabe aos conselheiros, portanto, fiscalizar e cobrar, da diretoria, que as DFs sejam elaboradas em conformidade com a legislação e as normas da CVM, nos termos do art. 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/76⁸, a que imporia a responsabilização dos conselheiros no caso, por não terem fiscalizado a atuação da diretoria.

20. Ressalve-se, entretanto, que, no caso concreto, os conselheiros Jamiro Wiest e Jamiro Wiest eram também os diretores da Companhia à época. Essa situação cria uma impossibilidade prática de se acusar alguém por não fiscalizar ele mesmo, uma vez que a conduta como diretor, por consubstanciar a infração final, já conteria a infração da norma de fiscalização. Sendo assim, quando uma pessoa acumula as funções de conselheiro e diretor, deve ser responsabilizada pela conduta específica à qual diretamente deu causa, em detrimento da responsabilização por fiscalização da mesma obrigação final.

21. Explicando melhor: como era obrigação dos diretores fazer elaborar as demonstrações e outros documentos contábeis e se eles estão, por isso, sendo punidos, não faria sentido que fossem concomitantemente punidos pela ausência de fiscalização dessa obrigação que eles mesmos descumpriram. A conduta irregular como diretor, por ser específica, assimilaria a obrigação indireta, como conselheiro, que seria a de fiscalização para impedir essa irregularidade final por ele mesmo cometida, como diretor.

22. Por essa razão, somente Roberta Schnaider Wiest deve ser punida em razão da falha no dever de fiscalização decorrente de seu cargo de conselheira (art. 142, III, c/c o art. 153, da Lei nº 6404/76), uma vez que os demais membros do conselho de administração, Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior, já estão sendo responsabilizados em virtude de não terem cumprido as obrigações finais decorrentes do exercício dos cargos de diretores⁹.

23. Além disso, os membros do conselho de administração também foram acusados por descumprimento ao inciso V do art. 142 da Lei nº 6404/76, o que entendo improcedente, pois a norma faz referência à obrigação do conselho de administração de "*manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria*", o que não seria possível no caso, diante da ausência da elaboração desses documentos.

24. O mesmo raciocínio adotado pela SEP para não acusar o DRI em virtude da não divulgação das DFs também seria aplicável aos conselheiros no que se refere à

infração ao inciso V do art. 142 da LSA, uma vez que não se poderia exigir que o conselho de administração se manifestasse sobre algo que ainda não tinha sido elaborado (o relatório da administração faz parte das DFs).

25. Com relação às assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012, que não foram convocadas, os precedentes¹⁰ mais recentes da CVM afirmam a necessidade de convocação e realização de assembleia geral ordinária mesmo diante da ausência de demonstrações financeiras a serem analisadas ou de administradores a serem eleitos.

26. As decisões são baseadas *“no argumento de que a AGO tem como objetivo tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação financeira da companhia”*¹¹.

27. Assim, os membros do conselho de administração devem ser responsabilizados com fulcro no art. 132 e no art. 142, inciso IV, da Lei n.º 6.404/76, pela não convocação, no prazo legal, das AGOs referente aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012.

28. Com relação a não entrega do formulário de referência dos exercícios de 2012 e 2013, a SEP entendeu que o DRI, por causa da inexistência das DFs dos exercícios em questão, estaria desincumbido de apresentar tal documento.

29. Quanto à responsabilidade do DRI, a quem a regulamentação incumbe a obrigação do envio das informações à CVM, cumpre observar que esta autarquia tem eximido a responsabilidade dos DRIs quando não lhes couber a produção dos documentos, desde que, tão logo fiquem prontos, sejam por ele entregues à CVM.

30. No entanto, o formulário cadastral é documento que independe das informações financeiras da companhia e poderia ter sido elaborado e enviado à CVM por Jamiro Wiest Júnior, independentemente da atuação dos outros administradores. Assim, entendo que o DRI é responsável pelo não envio do formulário cadastral referente ao exercício social de 2012.

31. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n.º 6.385/76, e considerando a relação de documentos transcrita acima e os precedentes da CVM¹², voto:

- a. pela condenação de **Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior**, na qualidade de diretores da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por descumprir o art. 176 da Lei nº

6.404/76, c/c os artigos 13 e 21, incisos II, III, IV e V, da Instrução CVM nº 480/09, em virtude da não elaboração e entrega: (i) das DFs referentes aos exercícios findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 e, consequentemente; (ii) das DFPs dos referidos períodos; (iii) dos formulários de referência dos anos de 2012 e 2013; e (iv) dos formulários ITRs desde o 2º trimestre de 2011 até o 3º trimestre de 2013;

- b. pela condenação de **Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Júnior e Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membros do conselho de administração da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), por descumprir o art. 132, c/c o 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, em razão da não convocação e realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012;
- c. pela condenação de **Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membro do conselho de administração da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por descumprir o art. 142, III, c/c o 153 da Lei nº 6.404/76, por não cobrar da Diretoria a elaboração da escrituração contábil da Companhia;
- d. pela condenação de **Jamiro Wiest Júnior**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Wiest S.A., à penalidade de multa individual no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por descumprir o art. 21, incisos I e II, da Instrução CVM nº 480/09, pelo não envio do formulário cadastral de 2012;
- e. pela absolvição de **Jamiro Wiest, Jamiro Wiest Júnior e Roberta Schnaider Wiest**, na qualidade de membros do conselho de administração da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 142, V, da Lei nº 6.404/76; e
- f. pela absolvição de **Jamiro Wiest e Jamiro Wiest Júnior**, na qualidade de diretores da Wiest S.A., das acusações de infração ao art. 21, II, da Instrução CVM nº 480/09.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2015.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

¹ Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução:

² Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores mobiliários.

³ Art. 36. O emissor em recuperação judicial é dispensado de entregar o formulário de referência até a entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.

⁴ Art. 38. O emissor em falência é dispensado de prestar informações periódicas.

⁵ Art. 40. O emissor em liquidação é dispensado de prestar informações periódicas.

⁶ Cf. Processo n.º RJ2010/2656, julgado em 07.04.10; Processo n.º RJ2004/2619, julgado em 06.07.04; Processo n.º RJ 2010/11567, julgado em 26.07.11; e PAS n.º RJ2011/7377, julgado em 20.05.2012, Diretora Relatora Luciana Dias.

⁷ Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24.

§ 1º O emissor deve entregar o formulário de referência **atualizado** anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do exercício social. (grifo meu)

⁸ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...)

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

1 Anote-se, por relevante, que apesar de o termo de acusação fazer referência a todos os conselheiros (item 20, fls. 29), a parte final da peça acusatória apenas se refere à Roberta Wiest em relação a essa infração, o que corrobora o afirmado nos itens 20, 21 e 22 do presente voto.

⁹ Nesse sentido PAS CVM RJ 2012/6160. Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 2.04.2013 PAS CVM RJ2010/12043, Relatora Diretora Luciana Dias, julgado em 10.6.2014, PAS CVM n.º RJ2005/6763, julgado em 13.01.2007, Rel. Presidente Marcelo Trindade; PAS CVM n.º RJ2005/8604, julgado em 04.04.2007, Dir. Rel. Maria Helena Fernandes Santana; e PAS CVM RJ2006/5343, julgado em 26.08.2008, Dir. Rel. Eli Loria.

¹⁰ Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM Nº RJ 2014/8793, julgado em 21/07/2015.

¹¹ Ver PAS CVM nº RJ2014/8793, julgado em 21.07.2015; PAS CVM nº RJ2011/7937, julgado em 10.12.2013; PAS CVM nº RJ2010/11353, julgado em 16.10.2012; PAS CVM nº RJ2010/1380, julgado em 28.5.2013; PAS CVM nº RJ2013/11699, julgado em 2.9.2014 e PAS CVM nº RJ2010/11350, julgado em 2.4.2013.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do PAS CVM nº RJ2015/3529 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do PAS CVM nº RJ2015/3529 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/3529 realizada no dia 8 de dezembro de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE